



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE**

in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 6.2 - 6.8.2015 da

Parte_1 e *Parte_2*

rappresentati e difesi dall'avv. Enrica Luigina Tedeschi, come da procure *ad litem* del 5.2.2015 e del 7.4.2021, con domicilio eletto lo studio del difensore, in Milano - via Macedonio Melloni, 28

- ATTORI -

CONTRO

CP_1

rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Garlati, come da procura alle liti dell'8.4.2015, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Erba - via Adua, 8

Controparte_2

rappresentata e difesa dall'avv. Morena Lironi, come da procura alle liti del 17.2.2015, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Como - via Parini, 1

Controparte_3

rappresentato e difeso dall'avv. Maria Paola Marro, come da procura alle liti del 17.11.2020, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Milano - via Primaticcio, 8

- CONVENUTI -

E CONTRO

CP_4 *Org_1*

- CONVENUTO CONTUMACE -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per **Parte_1** e **Parte_2**

- 1) accertata la sussistenza di un negozio fiduciario dinamico attributivo tra gli attori e [...] **Parte_3** l'inadempimento dello stesso da parte di quest'ultima e la mala fede di [...] **Parte_4** nell'atto di trasferimento dei beni immobili di cui ai documenti 19, dichiarare la nullità dei contratti di compravendita immobiliare di cui ai docc. 14, 17, 18, 19 perché in frode alla legge;
- 2) condannare **Controparte_2** a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui ai docc. 14, 17, 18, agli attori, proprietari originari, quali risultano, in veste di alienanti, negli stessi rogiti di cui ai docc. 14, 17, 18;
- 3) dichiarata - per quanto occorrer possa - l'illiceità e/o nullità delle compravendite immobiliari di cui ai docc. 14, 17, 18, 19, accertare/dichiarare la simulazione assoluta delle medesime e, per l'effetto, condannare **Controparte_3**, quale socio unico di **CP_5** [...] **Controparte_6** **Controparte_2** a trasferire la proprietà di tutti i beni immobili costituenti l'oggetto dei rogiti di cui al docc. 14, 17, 18, ciascuno di detti convenuti in relazione al bene o quota di esso acquisito per effetto della rispettiva compravendita tra quelle dei rogiti medesimi;

in subordine

- 4) condannare **Controparte_3**, quale socio unico di **CP_5** a pagare le seguenti somme: (i) 70.000 Euro a **Parte_2** e a **Parte_1** quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 46035 n. 1647 notaio **Persona_1** [...] (doc. 14) nonché a pagare 6.500 Euro a **Parte_1** quale erede universale di **Per_2**; (ii) 270.000 Euro a **Parte_1** quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 46036 n. 1648 racc. (doc. 17); (iii) 202.500 Euro a **Parte_1** quale erede universale e di **Per_2** quale prezzo non pagato della compravendita immobiliare rep. 474921 n. 2121 notaio [...] **Persona_3** (doc. 18); somme tutte da maggiorare degli interessi, legali e moratori, *ex lege*;

- 5) condannare **CP_4** **Org_1** a pagare a **Parte_1** 170.000 Euro quale pagamento del prezzo della cessione di ramo d'azienda di cui alla scrittura privata dell'1.12.2006 (doc. 5);
- 6) accertata la sussistenza di un contratto di mandato tra **Parte_1** e [...] **CP_1**, accertato l'inadempimento dello stesso, condannare **CP_1**, al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di 180.000 Euro, con maggiorazione degli interessi, legali e moratori, *ex lege*;
- 7) condannare i convenuti tutti a rifondere le intere spese di giudizio, oltre accessori di legge;

in via istruttoria

- 8) si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale dei convenuti e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1. *“nell'anno 2005 **Parte_1** venne a trovarsi - nella sua qualità di socio amministratore di **Controparte_7** avente sede in Saronno (VA), via Francesco Sforza n. 15 - in seria difficoltà nei rapporti della società stessa con l'^{Org-} ; 2. “l'ente previdenziale aveva maturato verso [...] **CP_7** un credito di Euro 167.658,49, in ragione del quale la stessa ^{Org-} tramite l'^{Org_3} in data 18.2.2005, procedeva a pignoramento dell'azienda societaria”; 3 “nel maggio 2005 **CP_5** si è aggiudicata la vendita dei beni venduti all'incanto verso il pagamento di Euro 20.000”; 4. “in occasione di tale incanto (maggio 2005) e aggiudicazione, il convenuto **CP_1** proponeva all'attrice **Parte_2** di rivendere a una società facente capo ancora ai coniugi **Controparte_8** **Pt_1** **CP_7** [...] il complesso aziendale da quello aggiudicatosi (per il tramite di **CP_5**), verso il corrispettivo di 84.000 Euro, di cui 6.000 al 26.5.2005 e 14.000 al 16.6.2005, la restante somma a rate mensili di Euro 4.000 cadauna”; 5. “in quell'occasione **Tes_1** [...] ha dichiarato a **Pt_1** **Parte_2** che si sarebbe occupato lui stesso di sistemare la situazione debitoria dell'^{Org-} al fine di evitare il pignoramento degli immobili e a tal fine gli ha chiesto di fargli avere tutti i documenti dell'^{Org-} ; 6. “nel dicembre del 2006 **CP_1** ha proposto a **Pt_1** **Parte_2** di rivolgersi al notaio dott.ssa [...] **Persona_4**, avente studio in Milano, via Vespri Siciliani 18, per la redazione dell'atto di cessione dell'azienda”; 7. “in data 19.12.2006, la Mi.Ti in occasione*

dell'acquisto dell'azienda ha consegnato a **Parte_1** taluni assegni bancari intestati a **Parte_1**, di cui al doc. 20 che si rammostra al teste, quale prezzo della cessione"; 8. "in data 19.12.2006 gli assegni della **Cont** i intestati a **Pt_1**, di cui al documento 20 fascicolo attoreo che si rammostra al teste, sono stati consegnati a [...] **CP_1** con l'impegno di quest'ultimo di sistemare i debiti **Org** degli attori"; 9. "nel dicembre 2006 **CP_1**, dopo che l'**Org_3** aveva notificato le cartelle esattoriali e costituito ipoteca su beni immobili del socio illimitatamente responsabile di [...] **Controparte_7**, di cui al doc. 7 fascicolo attoreo che si rammostra al teste, si è recato presso l'**Organizzazione_4** sita in Novate Milanese via Repubblica n. 114 e ha proposto ai coniugi **Controparte_8** di occultare la proprietà dei beni immobili a loro intestati, immobili siti in Novate Milanese (MI), l'uno in via della Repubblica n. 114/116 foglio 6 mappale 368 e l'altro - particolarmente per la quota di 250 millesimi - sito in via Carso, foglio 5 mappale 246, sub 1 e 2 per sottrarli all'esecuzione dell'ente previdenziale" 10. "nel dicembre 2006 **CP_1** si è incontrato con gli attori presso l'**Organizzazione_4** sita in Novate Milanese via Repubblica n. 114 e ha proposto agli attori di alienare fittiziamente i beni immobili a **CP_5** con impegno a restituirli agli attori dopo avere pagato l'**Org** / **Org_3**; 11 **CP_1** nel gennaio 2007 ha proposto agli attori di far redigere gli atti di compravendita al notaio dott.ssa **Persona_1** con studio in Milano"; 12. "le firme di **Parte_1** [...] apposte sul contratto di conto corrente **Organizzazione_5** stipulato in data 1.3.2007 di cui al documento 10 fascicolo attoreo che si rammostra al teste sono false" 13. "le firme apposte in girata sugli assegni emessi da **Cont** i e versati sul conto corrente n. 0049/020480 falsamente intestato a nome **Pt_1** di cui al documento 6 che si rammostra al teste erano false come pure l'aggiunta del nome **Pt_1**"; 14. "la firma apposta in calce alla procura asseritamente conferita da **Parte_1** a beneficio di tale **Testimone_2** di cui al documento 12 fascicolo attoreo che si rammostra al teste, era falsa"; 15. **Testimone_2** negli anni 2006 - 2007 era la collaboratrice di [...] **CP_1**" 16. "in data 25.11.2010 **Pt_1** **Parte_2** si sono recati presso la [...] **Org_6** in Milano (piazza Napoli) e ivi sono stati informati dall'allora direttore, **Persona_5**, che esisteva un conto corrente n. 0049/020480 a nome **Pt_1**

- Pt_1 ”; 17. “in data 15.2.2007 Parte_2 era in Brasile”; 18. Controparte_9 è figlio di CP_1 ” 19. “nel febbraio 2009 gli attori, come proprietari dei loro beni immobili, hanno condotto la trattativa con gli acquirenti del box sito in Novate Milanese, via Repubblica n. 114”; 20. Parte_2 nel febbraio 2009, impossibilitata a contattare telefonicamente CP_1 si era rivolta a Persona_6 incaricato dalla stessa della vendita dell’immobile di via Repubblica n. 114 Novate Milanese, per chiedere notizie di CP_1 ”; 21 “in quell’occasione Per_6 ha riferito a Parte_2 la conversazione con il Sig. CP_1 il quale avrebbe detto che avrebbe dovuto cercarlo in tutta Italia”; 22. “nel febbraio/marzo 2010 Parte_2 ha restituito con assegni circolari il prestito effettuato con bonifico da CP_1 per la vendita dell’ Org_4 [...] ”; 23. “dal 1997 al 2010 CP_3 è stato il commercialista di Pt_1 e Parte_2 ”; 24. CP_3 era a conoscenza della situazione debitoria di Pt_1 e Parte_2 nei confronti dell’ Org_7 dell’anno 2005”; 25. “nel maggio 2005 [...] CP_3 ha conosciuto CP_1 in occasione dell’asta per l’acquisto del negozio Org_8 [...] ”; 26. CP_3 ha fatto un prestito a Parte_2 che quest’ultima ha interamente restituito”; 27. “nell’aprile/maggio 2007 CP_3 ha consigliato a Parte_2 di effettuare una scrittura privata che confermasse l’assenza della vendita dell’immobile di via Carso n. 2 Novate Milanese e del negozio Org_4 essendo a conoscenza che fossero entrambe simulate”; testimoni Testimone_3 , Testimone_4 , Testimone_5 [...] Tes_6 , Testimone_7 , Testimone_8 , Testimone_2 , Persona_5 , Testimone_9 , Testimone_10 , Testimone_11 , Persona_6 , Tes_12 [...] , Testimone_13 , Testimone_14 , Tes_15 , Testimone_16 , Tes_17 [...]]
- 9) si chiede ai sensi dell’art. 210 c.p.c. ordinarsi alla Org_9 agenzia Genova Sampierdarena la produzione in giudizio della copia dell’assegno n. 5000217377-12 di 2.400 Euro e della reversale di incasso; a Org_10 , agenzia 466 in Milano copia assegno n. 0718945907 di 2.250 Euro e della reversale di incasso;
- 10) si chiede altresì c.t.u. calligrafica volta ad accertare l’autografia delle firme a nome [...] Controparte_10 presenti sul contratto di conto corrente bancario presso [...] Org_6 di cui al documento 10 fascicolo attoreo, sulla procura a CP_11

via di cui al documento 12 fascicolo attoreo e sulla girata degli assegni di cui al documento 6 fascicolo attoreo; c.t.u. calligrafica volta ad accertare l'autografia delle firme di girata *Parte_2* apposta sugli assegni e sulle reversali di incasso di cui al documento 25.

per *CP_1*

respingere le domande degli attori in quanto infondate in fatto e in diritto, con spese di giudizio integralmente rifuse

per *Controparte_2*

respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con rifusione delle spese e onorari e compensi di lite, oltre 15% spese generali, Cpa e Iva.

per *Controparte_3*

dichiarare l'estromissione del signor *CP_3* dagli atti di causa con condanna alle spese di giudizio dell'odierno convenuto a carico di parte attrice.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 6.2 - 6.8.2015 *Parte_1* , *Parte_5* *l.* e *Per_2* convenivano in giudizio *CP_1* , *CP_5* *Controparte_2* [...] e il *CP_4* *CP_12* ed esponevano quanto segue.
Pt_1 e *Parte_2* erano i soci illimitatamente responsabili della *Controparte_7* (di seguito *CP_7* che aveva maturato un debito di circa 168.000 Euro nei confronti dell'^{Org} L'Ente previdenziale aveva proceduto al recupero forzoso della somma dovuta, con il pignoramento dell'azienda.

All'esito della vendita all'incanto, CP_5 si era aggiudicata il complesso aziendale con il pagamento di 20.000 Euro.

CP_1 - legale rappresentante di CP_5 - aveva proposto a Pt_1 e Parte_2 di riacquistare l'azienda per il corrispettivo di 80.000 Euro. In data 26.5.2005 CP_5 e la CP_7 [...] stipulavano un contratto di locazione avente ad oggetto il predetto complesso aziendale, pattuendo un canone complessivo di 84.000 Euro, da pagare in rate mensili, con facoltà di riscatto al pagamento di tutte le rate, l'ultima delle quali con scadenza al 31.10.2006.

In data 19.12.2006 CP_7 aveva stipulato con la CP_12 un contratto di cessione dello stesso ramo d'azienda per il corrispettivo di 170.000 Euro, da pagare in 22 rate. Gli assegni per il pagamento del prezzo erano stati emessi in favore di Pt_1 personalmente e non della CP_7 .. CP_1 aveva quindi convinto Pt_1 a consegnargli gli assegni ricevuti da CP_1 a titolo di saldo prezzo della cessione d'azienda, con l'intesa di destinare tale importo all'estinzione del debito previdenziale posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria di Org_3. Nel novembre 2010 Pt_1 aveva scoperto che in data 1.3.2007 era stato aperto un c/c a suo nome presso la Organizzazione_5 - agenzia di Milano 9 a sua totale insaputa, con la falsificazione della sua firma. Su questo conto corrente erano stati versati gli assegni consegnati a CP_1, con false firme di girata per l'incasso. Risultava inoltre conferita a tale Tes_2 [...] - complice di CP_1 - una procura a operare su questo conto. La firma apposta in calce alla procura era anch'essa del tutto falsa. L'intera vicenda era stata denunciata all'autorità requirente.

Nel frattempo, in data 15.10.2004, 17.11.2004 e 31.7.2006 Org_3 aveva iscritto ipoteche su alcuni immobili di proprietà di Controparte_8 ubicati a Novate Milanese.

CP_1 aveva quindi convinto Pt_1 e Parte_2 a trasferire in via fiduciaria a CP_5 le loro proprietà immobiliari, in modo da sottrarre questi beni a ulteriori iniziative esecutive di Org_3. In particolare, con una prima compravendita del 11.1.2007 Pt_1 e Parte_2 avevano ceduto a CP_5 la proprietà di un negozio e la proprietà superficiaria di un box, entrambi ubicati in Novate Milanese, per il prezzo totale 70.000 Euro, di cui 63.000 imputati al negozio e 7.000 al box. Il corrispettivo era stato in apparenza versato con tre assegni, in realtà mai incassati. In pari data 11.1.2007 vi era stata anche una seconda compravendita con cui Pt_1 aveva ceduto a CP_5 la quota di 1/4 della proprietà di due appartamenti, anch'essi ubicati in Novate

Milanese, con l'impegno a procurare l'acquisto della quota residua di 3/4 di proprietà della madre **Per_2** per il corrispettivo totale di 270.000 Euro. Anche in questo caso il prezzo - pagato con assegni - non era mai stato incassato. Con successivo atto del 27.7.2007 **Per_2** aveva ceduto a **CP_5** la sua quota di 3/4. Da ultimo, sempre in data 27.7.2007, **Per_2** aveva venduto a **CP_5** la quota di proprietà di 1/6 di un appartamento sito in Papozze per il prezzo di 6.500 Euro.

In seguito, con rogito del 30.4.2009 **CP_5** aveva rivenduto a **Controparte_2** gli immobili in precedenza trasferiti in suo favore da **Pt_1**, **Parte_2** e **Per_2** in evidente violazione del *pactum fiduciae*.

Concludeva chiedendo la condanna del **CP_4** **Org_1** al pagamento in favore di [...] **CP** di 170.000 Euro a titolo di saldo prezzo della cessione di ramo d'azienda dell'1.12.2006 nonché l'accertamento dell'inadempimento di **CP_5** e della mala fede di **Org_11** [...], con la dichiarazione di nullità degli atti di disposizione immobiliare dell'11.1.2007, del 27.7.2007 e del 30.4.2009. In via subordinata e gradata chiedeva: (i) l'accertamento della simulazione assoluta dei medesimi atti; (ii) la condanna di **CP_5** al pagamento del saldo prezzo delle vendite; (iii) l'accertamento dell'esistenza di un contratto di mandato tra **Pt_1** e **CP_1** e dell'inadempimento dello stesso, con la condanna di **CP_1** al pagamento in favore di **Pt_1** di 180.000 Euro, oltre interessi.

Organizzazione_12 si costituivano con comparse depositate, rispettivamente, il 23.4.2015 e 7.5.2015.

Controparte_2 chiariva di avere regolarmente acquistato da **CP_5** le unità immobiliari indicate nel rogito del 30.4.2009, con l'effettivo pagamento del prezzo pattuito. In data 4.11.2010 uno degli immobili in origine provenienti da **Pt_1** e **Parte_2** era stato ulteriormente ceduto a **CP_13**. L'unità sita in Novate Milanese - via Carso n. 1/4 era invece occupata abusivamente dagli attori.

CP_1 contestava integralmente la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione. Evidenziava che le vendite immobiliari erano state effettuate dopo che **Org_3** aveva già iscritto le ipoteche giudiziali, tanto è vero che i gravami erano stati richiamati negli atti di compravendita. L'intestazione fiduciaria non avrebbe avuto quindi alcuna utilità. In ogni caso, il prezzo era stato effettivamente incassato da **Pt_1** e **Parte_2**.

CP_5 aveva rivenduto sia l'immobile di Papozze - in data 29.6.2009 al prezzo di 7.500 Euro - sia l'immobile (box) di Novate Milanese - in data 21.4.2019, al prezzo di 18.500 Euro.

Il **Controparte_14** rimaneva contumace.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 30.5.2019.

Con ordinanza del 15.1.2020 la causa veniva rimessa dal ruolo. Il Tribunale rilevava che **Pt_3** era stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009. Il socio unico **CP_3** [...] era quindi subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società, con conseguente necessità della sua chiamata in causa.

CP_3 si costituiva con comparsa depositata il 24.11.2020.

Precisava di essere completamente estraneo ai fatti di causa, poiché era diventato socio unico e liquidatore di **CP_5** a far data dal 23.7 - 28.9.2009, ovvero in epoca successiva delle compravendite impugnate dagli attori.

In data 20.2.2019 decedeva **Per_2** con successiva dichiarazione di interruzione del processo del 15.1.2021.

Pt_1, in qualità di unico erede di **Per_2** depositava ricorso per riassunzione il 9.4.2021.

Esaurita la trattazione della causa, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 9.11.2022.

2. In relazione alle domande di condanna svolte dagli attori nei confronti del **CP_14** il Tribunale osserva quanto segue.

È noto che ai sensi degli artt. 52 e 93 l.f. qualsiasi ragione di credito verso il soggetto fallito può essere accertata soltanto nelle forme rituali conseguenti all'apertura del concorso dei creditori e quindi in sede di verifica dei crediti e dinanzi agli organi competenti del Tribunale fallimentare che ha pronunciato la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Ne consegue che tutte le domande svolte dagli attori nei confronti del **CP_14** devono essere dichiarate improcedibili.

3. La domanda di accertamento dell'esistenza di un negozio fiduciario intervenuto tra gli attori e **CP_5** è infondata.

Secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, per il patto fiduciario con oggetto immobiliare non è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, trattandosi di atto meramente in-

terno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo a un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio (v. Cass. Sezioni Unite 6 marzo 2020, n. 6459).

È pacifico che non ci sia alcuna prova scritta di un simile patto. Gli attori non hanno comunque fornito alcun diverso e ulteriore riscontro probatorio dell'esistenza dell'accordo fiduciario con **CP_5**. I documenti riversati in atti corroborano invece la tesi - sostenuta da **CP_1** - di una effettiva e definitiva volontà degli attori di alienazione dei cespiti di loro proprietà.

Secondo la prospettazione di **Pt_1** e **Parte_2** lo scopo del trasferimento fiduciario sarebbe stato quello - chiaramente fraudolento - di sottrarre i beni alle iniziative esecutive dei loro creditori. Risulta però in via documentale che alla data di avvenuta stipula delle compravendite le unità immobiliari fossero già gravate dalle ipoteche iscritte da **Org_3** espressamente richiamate nei rogiti, con conseguente palese inutilità dell'intera operazione, quanto meno nei termini delineati dagli attori.

4. È del pari infondata anche la domanda di accertamento della simulazione assoluta delle vendite immobiliari.

Anche in questo caso è pacifica l'assenza di una controdi chiarazione scritta. È anche vero che nel caso di specie non appaiono applicabili i limiti probatori indicati dall'art. 1417 c.c. perché gli alienanti intendono far valere l'illiceità dell'operazione, in quanto asseritamente preordinata al depauperamento della loro garanzia patrimoniale, in danno ai creditori.

La documentazione allegata agli atti si pone però in stridente contrasto logico con la tesi della simulazione assoluta, poiché vi è evidenza della effettiva esecuzione di plurimi pagamenti effettuati dal compratore a titolo di saldo del prezzo pattuito per le vendite.

Occorre peraltro ribadire che il trasferimento in via solo apparente della titolarità degli immobili a **CP_5** non era in alcun modo idonea a realizzare lo scopo fraudolento asseritamente perseguito, atteso che i beni erano stati ipotecati da creditore **Org_3** degli attori già prima delle compravendite, come già rilevato in precedenza.

Da ultimo, il Tribunale rileva che non è stata fornita dagli attori alcuna evidenza probatoria della mala fede di **Controparte_2**, avente causa del (preteso) simulato acquirente.

5. È invece parzialmente fondata la domanda di adempimento del saldo prezzo delle compravendite dell'11.1.2007 e del 27.7.2007.

Secondo principi interpretativi ampiamente consolidati in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. Cass. 21 maggio 2019, n. 13685). Gli attori non hanno riversato in atti la copia del contratto di compravendita del 27.7.2007 con il quale *Per_2* ha ceduto a *CP_5* la quota di 1/6 della proprietà di un immobile ubicato in Papozze. In difetto di prova del titolo negoziale la domanda di adempimento del saldo prezzo riferito a questo contratto non può trovare accoglimento.

In relazione alle altre due compravendite dell'11.1.2007 (v. doc. 14, 17 e 19 attori) è onere del compratore *CP_5*, al quale è subentrato *CP_3*, provare l'adempimento del saldo prezzo pattuito per l'acquisto.

La prima compravendita dell'11.1.2007 (v. doc. 14 attori) prevede che il prezzo complessivo di 70.000 Euro sia pagato con le seguenti modalità:

- (i) 60.000 Euro con assegno bancario non trasferibile n. 0782433359-06 tratto su [...] *Organizzazione_13* di Milano, emesso a favore di *Parte_2* “*prima e fuori dell'atto*”; con dichiarazione del 28.12.2010 la *Organizzazione_5* ha certificato il mancato incasso di questo assegno (v. doc. 15 attori);
- (ii) 7.600 Euro con assegno bancario non trasferibile n. 0782433360-07 tratto su [...] *Organizzazione_14* di Milano, emesso a favore di *Parte_2* “*prima e fuori dell'atto*”; con dichiarazione del 28.12.2010 la *Organizzazione_5* ha certificato l'avvenuto incasso di questo assegno (v. doc. 15 attori);
- (iii) 2.400 Euro con assegno bancario n. 5000217377-12 tratto su *Organizzazione_15* di Genova Sampierdarena, emesso a favore di *Parte_2* contestualmente al rogito, del quale non vi è prova dell'avvenuto incasso.

Tenuto conto del mancato incasso di due dei tre assegni richiamati nel rogito, il saldo prezzo residuo dovuto da *CP_5* per questa prima vendita è pari a 62.400 Euro.

La seconda compravendita dell'11.1.2007 (v. doc. 17 e 19 attori) prevede che il prezzo complessivo di 270.000 Euro sia pagato con le seguenti modalità:

- (i) 127.000 Euro con tre assegni bancari emessi “*prima e fuori di questo atto*” e identificati con n. 0782433355-02 di 120.000 Euro, n. 0782433356-03 di 4.750 Euro e n. 0718945907-04 di 2.250 Euro, i primi due non trasferibili e tratti su su **Org_5** [...] - agenzia n. 9 di Milano, il terzo tratto su **Org_10**, agenzia n. 466 di Milano; con dichiarazione del 28.12.2010 la **Organizzazione_5** ha certificato il mancato incasso del primo assegno di 120.000 Euro e l’avvenuto incasso del secondo assegno di 4.750 Euro (v. doc. 15 attori); non vi è prova dell’avvenuto incasso del terzo assegno di 2.250 Euro;
- (ii) 143.000 Euro con assegno bancario non trasferibile n. 0782433357-04 tratto su [...] **Organizzazione_13** di Milano, emesso a favore di **Pt_1** contestualmente al rogito; con dichiarazione del 28.12.2010 la **Organizzazione_5** ha certificato il mancato incasso di questo assegno (v. doc. 15 attori).

Tenuto conto dell’avvenuto incasso di uno solo degli assegni di importo pari a 4.750 Euro, il saldo prezzo residuo dovuto a **Pt_1** da **CP_5** per la seconda vendita risulta di 265.250 Euro.

In atti vi è la prova documentale di alcuni versamenti eseguiti da **CP_5** o da terzi in favore di **Parte_2** e **Pt_1** in parziale adempimento dell’obbligo di pagamento del prezzo dovuto per la prima vendita (v. doc. 1 e ss. **CP_1**). Si devono richiamare, in particolare, i seguenti atti solutori:

- bonifico di 3.000 Euro del 29.6.2007, eseguito da **Parte_6** in favore di **Parte_2** e **Pt_1**, con causale **CP_5** *per rogito notarile 11-01-07*”;
- bonifico di 3.000 Euro del 29.6.2007, eseguito da **CP_5** in favore di **Parte_2** e [...] **CP**, con causale “*rogito notarile del 11.01.2007*”;
- bonifico di 5.000 Euro del 2.7.2007, eseguito da **Parte_6** in favore di **Parte_2** e **Pt_1**, con causale **CP_5** *per rogito notarile del 11-01-07*”;
- bonifico di 35.000 Euro del 6.8.2007, eseguito da **CP_5** in favore di **Parte_2** e **Barrion**, con causale “*acc. rogito del 11-01-2007*”;
- bonifico di 15.000 Euro del 7.8.2007, eseguito da **CP_5** in favore di **Parte_2** e **Barrion**, con causale “*saldo rogito del 11-01-2007*”.

Gli accreditati a favore di *Parte_2* e *Pt_1*, entrambi venditori nel primo atto dell'11.1.2007, ammontano a complessivi 61.000 Euro, con un saldo prezzo residuo dovuto in loro favore di 1.400 Euro.

Vi è inoltre evidenza documentale di altri pagamenti eseguiti da *CP_5* in favore di soggetti terzi. Il convenuto *CP_1* sostiene che devono essere imputati a saldo prezzo della seconda vendita dell'11.1.2007. Si tratta, in particolare, dei seguenti atti solutori:

- bonifico di 5.000 Euro del 15.6.2007, eseguito da *CP_5* in favore di [...]
Parte_7, con causale “*acconto saldo e stralcio pos. ndg 75003655749*
Org_4 vs prot. n. 002-2007-3959”;
- assegno circolare del 27.7.2007 a favore di *Org_16* per l'importo di 4.791,75 Euro;
- assegno circolare del 27.7.2007 a favore di *Org_16* per l'importo di 26.088,78 Euro;
- assegno circolare del 27.7.2007 a favore di *Org_16* per l'importo di 27.227,52 Euro;
- bonifico di 56.000 Euro del 24.9.2007, eseguito da *CP_5* in favore di *Org_10*,
con causale “*saldo del saldo e stralcio posizione nds 75003655749* *Org_4* vs
prot. n. 00220073959”.

Non vi è però alcuna prova dell'esistenza di un accordo tra le parti in ordine al pagamento del saldo prezzo con queste modalità, ovvero - secondo la prospettazione di *CP_1* - mediante la definizione a cura di *CP_5* di preesistenti pendenze debitorie di *Pt_1* e di *Parte_2* ovvero di *Organizzazione_4* (società riconducibile a *Parte_2* nei confronti di soggetti terzi (segnatamente, *Org_10* ed *Org_17*). Questi pagamenti non possono pertanto essere imputati al saldo prezzo delle vendite dell'11.1.2007.

In forza dei rilievi sin qui svolti, *Pt_1* e *Parte_2* risultano essere creditori di *CP_5* della residua somma di 1.400 Euro a titolo di saldo prezzo dovuto per la prima vendita dell'11.1.2007, mentre *Pt_1* risulta essere creditore di *CP_5* della residua somma di 265.250 Euro a titolo di saldo prezzo della seconda vendita dell'11.1.2007.

Come già emerso in corso di causa, *CP_5* è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009 (v. doc. 4 *Controparte_2*). Con decorrenza dal 23.7.2009 e sino alla cancellazione vi è stato un socio unico, il convenuto *CP_3*.

A seguito della modifica dell'art. 2495 c.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina

l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici a essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4, d. lgs. n. 6/2003 (1.1.2004) che - modificando l'art 2495, comma 2, c.c. - ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione delle società di capitali (cfr. Cass. Sezioni Unite 22 febbraio 2010, n. 4060).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno anche chiarito che a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritti dei creditori sociali - ma si trasferiscono in capo ai soci, anche se questi ne risponderanno in concreto nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti in costanza di rapporto societario (cfr. Cass. Sezioni Unite 12 marzo 2013, n. 6070).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, **CP_3** deve essere condannato al pagamento in favore di **Parte_2** e **Pt_1** della somma di 1.400 Euro e al pagamento in favore di **Pt_1** della somma di 265.250 Euro, oltre interessi in misura legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dall'11.1.2007 sino al saldo effettivo, rispondendo di questi debiti secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c..

6. Da ultimo, rimane da esaminare la domanda rivolta all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di mandato tra **Pt_1** e **CP_1**.

Sul punto è sufficiente rilevare che non vi è chiara evidenza, nella prospettazione dell'attore, di quali sarebbero stati gli atti giuridici che **CP_1**, a norma dell'art. 1703 c.c., sarebbe stato incaricato di compiere nell'interesse e per conto di **Pt_1**.

7. Ai fini della regolazione delle spese di lite, il Tribunale osserva che gli attori sono totalmente soccombenti nei confronti di **CP_1** e di **Controparte_2**, mentre sono parzialmente vittoriosi nei confronti di **CP_3**, nei cui confronti può pertanto essere disposta una compensazione parziale, nella misura di 1/3.

Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della sua limitata complessità nonché della sostanziale assenza della fase istruttoria, svoltasi con il solo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., si liquidano:

- in favore di **CP_1** e a carico solidale di **Parte_2** e **Pt_1** complessivi 3.450 Euro, di cui 3.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 450 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- in favore di **Controparte_2** e a carico solidale di **Parte_2** e **Pt_1** complessivi 4.600 Euro, di cui 4.000 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 600 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- in favore di **Parte_2** e **Pt_1** e a carico di **CP_3**, tenuto conto della compensazione nella misura di 1/3, complessivi 4.440 Euro, di cui 300 Euro per anticipazioni, 3.600 Euro per compenso delle prestazioni professionali forensi e 540 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.

Nulla deve essere liquidato in favore del **CP_14** rimasto contumace.

PQM

Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- dichiara improcedibili le domande proposte da **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti del **Controparte_14**
- accerta e dichiara che **CP_5** è rimasta parzialmente inadempiente dell'obbligo di pagamento del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con **Parte_2** e **Parte_1** e del prezzo della compravendita immobiliare stipulata in data 11.1.2007 con **Parte_1**, come meglio specificato in motivazione, e, per l'effetto,
- dato atto che **CP_5** è stata cancellata dal registro delle imprese in data 2.11.2009 e visto l'art. 2495 c.c., condanna **Controparte_3** al pagamento in favore di **Parte_8** [...] e **Parte_1** della somma di 1.400,00 Euro, nonché al pagamento in favore di **Parte_1** della somma di 265.250,00 Euro, oltre interessi in misura legale ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dall'11.1.2007 sino al saldo effettivo;
- respinge tutte le altre domande svolte da **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti di **Controparte_3**, **CP_1** e **Controparte_2**

- condanna *Parte_1* e *Parte_2* in solido tra loro, al pagamento in favore di *CP_1* delle spese di lite, liquidate in complessivi 3.450,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- condanna *Parte_1* e *Parte_2* in solido tra loro, al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.600,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- condanna *Controparte_3* al pagamento in favore di *Parte_1* e [...] *Parte_2* delle spese di lite, liquidate in complessivi 4.440,00 Euro, oltre Iva e Cp se per quanto dovuti.

Così deciso in Milano il 23 marzo 2023.

Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)